

Informativo comentado: Informativo 883-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CIVIL

CONTRATOS > SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)

Construtora e Caixa Econômica Federal respondem solidariamente por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, e a pretensão indenizatória sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil

ODS 16

Caso hipotético: Regina adquiriu um apartamento pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com a CEF atuando como representante do fundo e agente executora do programa. Pouco depois de receber as chaves, em agosto de 2015, surgiram graves vícios construtivos causados por falhas na execução da obra. Em agosto de 2020, Regina ajuizou ação de indenização contra a CEF e a Construtora. O juiz julgou os pedidos procedentes, condenando as duas requeridas ao pagamento de danos morais e materiais. A construtora recorreu alegando falta de interesse de agir (por ausência de acionamento prévio do canal extrajudicial 'De Olho na Qualidade'), ilegitimidade passiva, decadência ou prescrição quinquenal, e inexistência de dano moral indenizável. O STJ rejeitou todos os argumentos da construtora.

No âmbito do Minha Casa, Minha Vida vinculado ao FAR:

- i) o interesse de agir da parte autora está configurado pela simples resistência da ré à pretensão, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa (como o acionamento de programas extrajudiciais de resolução de vícios) como condição para o ajuizamento da ação;
- ii) a construtora e a CEF respondem solidariamente pela higidez de imóveis vinculados uma vez que a CEF atua não apenas como agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais de habitação e representante do FAR.
- iii) a pretensão indenizatória por vícios construtivos tem natureza condenatória e se sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sendo inaplicáveis os prazos decadenciais do art. 26 do CDC e do art. 618, parágrafo único, do CC; e
- iv) vícios construtivos graves que comprometem as condições de habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero inadimplemento contratual.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.153.450-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/3/2026 (Info 883).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura federal, MPF, DPU

● Média relevância: Magistratura estadual, DPE, Tribunais

DIREITO AMBIENTAL

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

É ilegal a portaria do IBAMA que proibiu a venda de serviços de guia de turismo no interior de parque nacional, por configurar desvio de poder ante a ausência de amparo na Lei nº 9.985/2000

ODS 8 E 16

O Parque Nacional do Iguaçu é uma importante unidade de conservação localizada no Estado do Paraná. Em seu interior que estão as famosas Cataratas do Iguaçu, sendo um ponto turístico visitado por pessoas de todo o mundo.

Em 2006, o IBAMA do Paraná editou a Portaria nº 12/2006, que proibiu que guias oferecessem seus serviços aos visitantes do parque, a não ser que tivessem contrato firmado com o próprio IBAMA. O Sindicato dos Guias de Turismo impetrou mandado de segurança contra a portaria, sustentando que ela extrapolava o poder regulamentar do órgão ambiental. O STJ concordou com o Sindicato.

A Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC) e o Decreto nº 4.340/2002 não autorizam o IBAMA a proibir o exercício profissional dos guias de turismo no interior de parques nacionais.

O art. 11, § 2º, da Lei do SNUC estabelece que a visitação pública está sujeita às normas do Plano de Manejo, do órgão gestor e do regulamento, mas nenhuma dessas fontes prevê restrição à atuação dos guias.

Além disso, o próprio Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu admite expressamente a prestação desses serviços.

A gestão do parque, ademais, é objeto de concessão à iniciativa privada desde 1998, de modo que a atividade dos guias já se submete às regras da concessionária e à legislação ambiental vigente.

Em suma: a Portaria n. 12/2006 do IBAMA/PR, que proibiu a venda de serviços de guia de turismo no interior do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, configura o vício do desvio de poder, porquanto não há autorização na Lei n. 9.985/2000 e no Decreto n. 4.340/2002 para que o exercício profissional de guia turístico seja limitado por ato do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.868.522-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/3/2026 (Info 883).

- Alta relevância: Magistratura federal, MPF, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: Magistratura estadual, MPE

ECA

ASPECTOS CÍVEIS DA PROTEÇÃO À CRIAÇÃO E AO ADOLESCENTE

O procedimento de averiguação oficiosa de paternidade tem natureza administrativa, não é condição para o ajuizamento de ação investigatória e não autoriza o juiz a intimar a genitora que se recusa a indicar o suposto pai

ODS 16

Caso hipotético: Letícia deu à luz uma menina e foi ao cartório para registrá-la. Na hora do registro, o oficial perguntou se ela queria indicar o nome do pai. Ela disse que não e pediu que

a certidão fosse feita apenas com o seu nome. Diante disso, o oficial lavrou o registro dessa forma e enviou a certidão ao juiz, invocando o art. 2º da Lei nº 8.560/1992:

Art. 2º Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

Ao receber a certidão, o juiz entendeu que deveria tentar viabilizar o reconhecimento da paternidade. Por isso, determinou que Letícia fosse intimada para comparecer ao fórum, com a presença do Ministério Público, e informar o nome do suposto pai da criança. Letícia não aceitou a medida. Por meio de advogado, sustentou que não era obrigada a revelar o nome do genitor e que sua recusa era livre, consciente e protegida por sua intimidade e autonomia.

O STJ deu razão a Letícia.

O procedimento de averiguação oficiosa de paternidade, disciplinado pela Lei n. 8.560/1992, possui natureza administrativa e insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, não constituindo requisito para o ajuizamento de futura ação judicial de investigação de paternidade.

O procedimento só é cabível quando há indicação de suposto pai perante o Oficial do Registro Civil. Se não há atribuição de paternidade a nenhum indivíduo, não se apresenta a hipótese do art. 2º da Lei nº 8.560/1992, pois não há paternidade alegada em relação a suposto pai que pudesse ser notificado para concordar ou não com a paternidade que lhe foi imputada.

O art. 2º da Lei n. 8.560/1992 não determina ao magistrado, na ausência de atribuição de paternidade no ato de registro, notadamente quando houver recusa expressa da genitora de declarar o nome do suposto pai, que ordene a intimação da mãe para dela obter informações, em sua presença e na presença do representante do Ministério Público, para a identificação do genitor da criança.

O silêncio materno pode constituir medida de autoproteção e de tutela da integridade física e emocional da criança, e a genitora chamada a prestar declarações perante o Ministério Público ou o Juízo encontra-se, em regra, em posição de acentuada vulnerabilidade, podendo sentir-se constrangida ou compelida a indicar o suposto genitor, ainda que tema eventuais represálias.

STJ. 4ª Turma. Resp 2.236.426-ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/3/2026 (Info 883).

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

CITAÇÃO

Não é possível a citação por WhatsApp em ações de estado

ODS 16

Caso hipotético: Renata, brasileira, divorciou-se de Luc, cidadão luxemburguês, em Luxemburgo. Renata retornou ao Brasil e ingressou no STJ com pedido de homologação da sentença estrangeira de divórcio. O oficial de justiça tentou citar Luc, mas como ele estava morando em Luxemburgo, só conseguiu falar com ele por meio de chamada de voz pelo WhatsApp. Renata pediu que esse contato fosse reconhecido como citação válida ou, subsidiariamente, que fosse autorizada a citação por mensagem de texto pelo mesmo aplicativo, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual. O STJ indeferiu o pedido.

A homologação de sentença estrangeira de divórcio é uma ação de estado.

O art. 247, I, do CPC veda a citação por meio eletrônico nas ações de estado.

Logo, uma ligação ou mensagem pelo WhatsApp nesse tipo de ação não pode ser considerada como citação válida.

Em suma: em ações de estado, é obrigatória a citação pessoal, sendo expressamente vedada, pelo art. 247, I, do Código de Processo Civil, a citação por meio eletrônico, a exemplo da realizada pelo aplicativo *WhatsApp*, tanto por chamada de voz quanto por mensagem de texto. STJ. Corte Especial. AgInt na HDE 11.365-EX, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/3/2026 (Info 883).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Uma holding patrimonial requereu gratuidade de justiça apresentando apenas declaração de inatividade fiscal e documentos que indicavam ausência de atividade operacional; essa documentação não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica

ODS 16

Caso hipotético: a Alfa Administração e Participações Ltda. é uma holding patrimonial voltada à administração de bens e participações de seus sócios. Ela estava formalmente inativa, ou seja, não tinha empregados, faturamento, emissão de notas fiscais nem movimentação tributária. A Alfa ajuizou uma ação rescisória no STJ para desconstituir um julgado no qual ele perdeu um imóvel avaliado em R\$ 30 milhões. A autora pediu gratuidade de justiça alegando incapacidade de arcar com as despesas do processo, especialmente o depósito rescisório de 5% do valor da causa e, para comprovar isso, apresentou documentos contábeis e fiscais que indicavam ausência de atividade e de receita. O STJ negou o pedido de gratuidade.

Ao contrário das pessoas físicas, as pessoas jurídicas não gozam de presunção de hipossuficiência, devendo demonstrar concretamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

Documentos que apenas comprovam inatividade fiscal (ausência de faturamento e de fatos geradores de tributos) não se confundem com incapacidade econômica, pois nada dizem sobre a existência de patrimônio acumulado. No caso, a própria empresa se definia como holding patrimonial, sem jamais ter esclarecido a real destinação de seus ativos, a eventual titularidade de participações societárias ou a situação financeira de seus sócios. Somava-se a isso o fato de que a ação rescisória versava sobre bem de altíssimo valor, o que tornava inverossímil a alegação de absoluta impossibilidade financeira.

Em suma: a mera apresentação da declaração de inatividade fiscal da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica.

STJ. 2ª Seção. AgInt na PET na AR 7.576-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/3/2026 (Info 883).

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

TUTELA PROVISÓRIA

Liquidação de danos morais decorrentes de tutela de urgência que autorizou transfusão de sangue forçada em Testemunha de Jeová deve ser buscada em ação própria, não em incidente de liquidação nos mesmos autos

ODS 16

Caso hipotético: João, adepto da religião Testemunhas de Jeová, foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda e internado em hospital público para tratamento quimioterápico. Seus níveis de sangue caíram muito. A equipe médica indicou transfusão de sangue, mas João se recusou por convicção religiosa. Diante da recusa, o hospital ajuizou ação de suprimimento de autorização e obteve liminar que autorizou a transfusão. João interpôs agravo de instrumento, mas, antes do julgamento do agravo, a transfusão foi realizada à força, com contenção física do paciente pela equipe de segurança do hospital. O Tribunal de Justiça suspendeu a eficácia da liminar, mas a transfusão já havia sido realizada. O hospital então condicionou a continuidade do tratamento oncológico ao uso de sangue e deu alta a João para que buscasse outro serviço. Em seguida, desistiu da ação de suprimimento, e o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda do objeto. João faleceu em seguida.

O Espólio de João, representado pela viúva, instaurou incidente de liquidação de sentença nos próprios autos, com base nos arts. 302 e 309 do CPC, argumentando que a cessação da eficácia da tutela de urgência gera direito à indenização pelos danos causados, liquidável nos mesmos autos. O juiz e o Tribunal de Justiça extinguíram o incidente, por entender inexistente título judicial passível de liquidação. O STJ, ao apreciar o recurso especial do Espólio, manteve esse entendimento.

O art. 302 do CPC prevê que a indenização por prejuízo causado à parte adversa em virtude da efetivação da tutela de urgência será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, 'sempre que possível'. Assim, não é todo e qualquer dano que será liquidado nos mesmos autos principais.

No caso, embora a responsabilidade pela cessação da eficácia da tutela provisória seja objetiva, a discussão sobre a legalidade de uma transfusão de sangue realizada com autorização judicial e mediante uso de força em paciente Testemunha de Jeová envolve questão complexa, que não pode ser adequadamente examinada em simples incidente de liquidação.

Assim, para discutir os danos morais alegadamente sofridos pelo paciente e por seus familiares em razão dos fatos ocorridos, é necessário o ajuizamento de ação própria, não sendo cabível a apreciação dessa pretensão no incidente de liquidação de sentença previsto no art. 302, parágrafo único, do CPC.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.123.053-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/3/2026 (Info 883).

● Média relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

O devedor deve ser intimado para cumprir sua obrigação ou para apresentar impugnação quando o cumprimento provisório de sentença se convola em cumprimento definitivo

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa Ltda. ajuizou ação de cobrança contra Beta Ltda., cobrando R\$ 500.000,00. O juiz concedeu tutela provisória de urgência e, ao final, proferiu sentença condenando Beta e confirmando a tutela. Como a sentença confirmou tutela provisória, a apelação de Beta foi recebida sem efeito suspensivo (art. 1.012, § 1º, V, do CPC), o que permitiu a Alfa instaurar o cumprimento provisório de sentença. Beta foi intimada, mas não pagou nem impugnou. Após o trânsito em julgado, o cumprimento provisório converteu-se em definitivo. O juízo dispensou nova intimação de Beta, por entender que a intimação anterior já seria suficiente. O STJ concordou com esse entendimento? Não.

Quando o cumprimento provisório de sentença se convola em cumprimento definitivo, é obrigatória a intimação do devedor, para que seja iniciado o prazo de 15 dias para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação.

A intimação realizada na fase provisória não supre essa exigência, porque os dois atos são processuais distintos e autônomos.

A ausência de nova intimação no cumprimento definitivo viola o art. 523, caput, do CPC e ofende o direito de defesa do executado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.997.512-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/3/2026 (Info 883).

● Alta relevância: Magistratura estadual

● Média relevância: Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

EXECUÇÃO > EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

No processo eletrônico, o exequente não precisa, em regra, juntar a via original do título executivo extrajudicial; cabe ao juiz avaliar, caso a caso, se a apresentação do documento original é necessária

ODS 16

Caso hipotético: João tomou um empréstimo no Banco Delta S/A e assinou uma Cédula de Crédito Bancário - CCB. Após deixar de pagar as parcelas, o banco ajuizou execução de título extrajudicial, juntando a CCB em formato digitalizado, já que o processo tramitava integralmente pelo sistema PJe. João opôs exceção de pré-executividade, alegando que a petição inicial era inepta porque o banco havia juntado apenas cópia digitalizada da CCB, e não o título original em papel. Argumentou que, por se tratar de título sujeito a endosso, seria impossível garantir, sem o original físico, que o banco ainda era o titular do crédito. O STJ não concordou com os argumentos de João.

Antigamente, de fato, exigia-se a apresentação do título original. Isso, contudo, era na época dos processos físicos. Com a digitalização dos processos, esse cenário se transformou, e a matéria não pode mais ser interpretada com base na lógica do direito cambiário clássico.

O art. 425, VI, do CPC equipara as reproduções digitalizadas aos originais para todos os efeitos legais, ressalvada a alegação motivada de adulteração.

O art. 11 da Lei nº 11.419/2006 vai além e atribui ao documento eletrônico a própria natureza de original, desde que observados os requisitos legais de autenticidade e identificação do signatário.

O art. 425, § 2º, do CPC confere ao juiz mera faculdade (e não obrigação) de determinar o depósito da cópia digital do título em cartório ou secretaria, o que demonstra que o legislador não instituiu a apresentação do original físico como condição de procedibilidade da execução.

O art. 425, § 1º, do CPC obriga o credor a conservar o original físico até o final do prazo para propositura de ação rescisória, o que já inibe qualquer endosso ou alienação após o ajuizamento da execução. Eventuais abusos, por sua vez, são coibidos pelas sanções por litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC), pela multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC) e pelo art. 940 do Código Civil, que pune a cobrança indevida.

Assim, a exigência do original físico somente se justifica quando o devedor apresentar fato concreto e fundamentado que coloque em dúvida a autenticidade, a titularidade ou a exigibilidade do crédito. Se não houver alegação dessa natureza, não se exige a apresentação do original.

Tese de julgamento: A juntada da via original do título executivo extrajudicial não constitui requisito de admissibilidade da execução no sistema processual eletrônico, cabendo ao juiz,

com discricionariedade fundamentada, avaliar casuisticamente a necessidade de juntada do título original.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.015.911-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/3/2026 (Info 883).

● Alta relevância: Magistratura estadual

● Média relevância: Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

EXECUÇÃO > FRAUDE À EXECUÇÃO

A Súmula 375 do STJ não se aplica a doações entre ascendentes e descendentes realizadas no curso de execução, hipótese em que a má-fé do devedor é presumida independentemente do registro da penhora

ODS 16

Caso hipotético: João ajuizou execução de título extrajudicial contra Pedro. Durante esse processo, Pedro entrou com ação anulatória para tentar invalidar o título executivo. Por causa disso, a execução ficou suspensa até que se decidisse se o título era válido. Nesse período de suspensão, Pedro começou a se desfazer de seus bens. Primeiro, ele fez uma permuta de seu único bem imóvel com Fábio. Pedro deu uma sala comercial e recebeu um apartamento. Depois, doou esse apartamento à neta Isabela, mas reservou para si o usufruto vitalício. Assim, continuou usando o imóvel, embora ele já não estivesse formalmente em seu nome. Com essas operações, Pedro ficou sem bens para pagar a dívida e se tornou insolvente.

João percebeu a manobra e pediu, na própria execução, o reconhecimento de fraude à execução. O juiz negou o pedido, e o Tribunal de Justiça manteve essa decisão, sob o argumento de que não havia penhora registrada nem prova de má-fé dos adquirentes. Logo, com base na Súmula 375 do STJ, não teria havido fraude à execução:

Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O STJ deu parcial provimento ao recurso de João: manteve válida a permuta com Fábio, mas reconheceu a fraude à execução na doação feita à neta Isabela, declarando esse ato ineficaz em relação a João.

Em relação à permuta com Fábio, o STJ aplicou a Súmula 375. Como Fábio era terceiro sem vínculo familiar com Pedro e não havia registro de penhora nem prova de que ele sabia da execução, a fraude não foi reconhecida.

Já em relação à doação à neta Isabela, o STJ reconheceu a fraude à execução. Isso porque a jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula 375 em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de frustrar credores. Nessas hipóteses, a má-fé do devedor é presumida: o vínculo familiar somado à ciência da demanda é suficiente para caracterizar o conluio fraudulento, sendo dispensável o registro prévio da penhora.

Configura fraude à execução a transferência patrimonial a descendente realizada pelo devedor após a citação válida, presumindo-se a má-fé em virtude do vínculo familiar independentemente da existência de registro da penhora.

STJ. 4ª Turma. AREsp 2.847.102-GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/3/2026 (Info 883).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

DIREITO PENAL

CRIMES EM LICITAÇÕES

A revogação da parte final do art. 89 da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021 configura abolitio criminis, impondo a absolvição do réu condenado exclusivamente pela inobservância das formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação

ODS 16

Caso hipotético: em 2008, o Município contratou diretamente a empresa João para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica, pelo valor mensal de R\$ 7.950,00. Como esse montante era inferior ao limite de R\$ 8.000,00 previsto no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a dispensa de licitação era, em tese, permitida. O problema apontado pelo Ministério Público foi que, apesar de a contratação direta ser possível, não teriam sido cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 26 da mesma lei, como a instrução do processo, a justificativa do preço e a publicação da dispensa. Por isso, João foi denunciado e condenado em primeira instância a 3 anos de detenção e multa com base na parte final do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação). O Tribunal de Justiça manteve a condenação, entendendo que, embora a dispensa fosse cabível, houve descumprimento das exigências legais formais.

No recurso especial, João alegou que a Lei nº 14.133/2021, que entrou em vigor no curso do processo, revogou essa parte específica do antigo art. 89 sem reproduzi-la no novo art. 337-E do Código Penal. O STJ concordou.

Com a entrada em vigor da Lei 14.133/2021, o art. 89 da Lei 8.666/1993 foi revogado.

O novo tipo penal, inserido no art. 337-E do Código Penal, incrimina apenas a contratação direta realizada fora das hipóteses legais, não tendo reproduzido a conduta de deixar de observar as formalidades da dispensa ou da inexigibilidade (parte final do art. 89).

Tese de julgamento:

1. A revogação da parte final do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021, não reproduzida no art. 337-E do Código Penal, configura abolitio criminis da conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação.

2. Reconhecida a abolitio criminis e ausente continuidade normativo-típica, o réu condenado exclusivamente pela conduta revogada deve ser absolvido, nos termos do art. 2º do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização em outras esferas.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.079.040-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 10/2/2026 (Info 883).

★ Julgado IMPORTANTE

🔵 Favorável à defesa

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

DIREITO PROCESSUAL PENAL

COMPETÊNCIA

A Justiça Estadual é competente para julgar os ilícitos penais praticados contra empresa estadual que não envolvam o desvio de verba com origem federal

ODS 16

Caso adaptado: entre 2010 e 2014, a SANEAGO (sociedade de economia mista estadual) celebrou convênios com vários municípios do interior de Goiás para realizar obras de implantação e ampliação de sistemas de água e esgoto. Essas obras foram custeadas com recursos da própria empresa estatal, sem participação de verbas federais. Para executá-las, a SANEAGO contratou, mediante licitação, a empresa Alfa Construções e Empreendimentos.

A Polícia Civil de Goiás, na Operação Collusion, investigou suspeitas de fraude à licitação e superfaturamento nesses contratos, envolvendo diretores da SANEAGO e administradores da Alfa. Com base nisso, o MPE ofereceu denúncia perante a Justiça Estadual por organização criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva.

Paralelamente, a Polícia Federal já conduzia outra investigação, a Operação Decantação, sobre contratos também firmados entre SANEAGO e Alfa, mas ali havia uso de recursos federais, razão pela qual o caso tramitava na Justiça Federal.

Como alguns investigados eram os mesmos nas duas operações, o TJGO entendeu haver conexão e remeteu o caso da Operação Collusion para a Justiça Federal. O juízo federal, porém, discordou, afirmando que, como os fatos da Collusion não envolviam verbas da União, a competência era da Justiça Estadual. Ao final, o STJ decidiu que os crimes da Operação Collusion devem mesmo ser julgados pela Justiça Estadual.

A Justiça Estadual é competente para julgar os ilícitos penais praticados contra empresa estadual de saneamento básico que não envolvam o desvio de verba com origem federal.

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, exige a demonstração de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União. Não havendo prova de custeio federal nem de supervisão ou ingerência da União nos contratos e convênios investigados, a competência é da Justiça Estadual.

A mera vinculação da empresa contratada a operação policial conduzida no âmbito da Justiça Federal não configura conexão suficiente para atrair a competência federal, uma vez que os ajustes analisados são distintos, celebrados em contextos diversos e com recursos autônomos, estranhos à esfera federal.

A competência absoluta, como a que distingue a Justiça Federal da Estadual, não se prorroga por conexão probatória ou prevenção.

STJ. 3ª Seção. AgRg nos EDcl no CC 213.422-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/3/2026 (Info 883).

● Média relevância: é importante ler o julgado e entender alguns fundamentos, como essa conclusão do STJ: “A competência absoluta, como a que distingue a Justiça Federal da Estadual, não se prorroga por conexão probatória ou prevenção.” No entanto, é um julgado muito baseado nas peculiaridades do caso concreto.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

**O assistente de acusação possui legitimidade para interpor
recurso em sentido estrito contra decisão que rejeita a denúncia**

ODS 16

Caso hipotético: Lucas foi vítima de agressões praticadas por seguranças de uma casa noturna. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os seguranças pelos crimes de lesão corporal e tortura. O juiz recebeu a denúncia apenas quanto à lesão corporal, rejeitando-a em relação à tortura. O MP não recorreu. Lucas, admitido como assistente de acusação, interpôs recurso em sentido estrito pedindo que a denúncia fosse também recebida quanto ao crime de tortura. O Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, por entender que o rol do art. 271 do CPP seria

taxativo e não abrangeria essa hipótese. Lucas interpôs recurso especial. O STJ decidiu que o assistente de acusação tem legitimidade neste caso.

O art. 271 do CPP deve ser interpretado de maneira sistemática, de modo a reconhecer a legitimidade do assistente de acusação para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e supletivamente na busca pela justa sanção.

O rol de medidas à disposição do assistente de acusação previstas no art. 271 do CPP é meramente exemplificativo e não taxativo, por se tratar de norma que garante os direitos da vítima.

A eventual inércia do Ministério Público pode ensejar que a vítima interponha o recurso cabível, tendo em vista o papel ativo do sujeito passivo no direito processual penal e a humanização da justiça criminal.

O assistente de acusação deve atuar dentro dos limites da denúncia; sua atuação não viola o sistema acusatório, pois se limita a auxiliar o Ministério Público e a buscar a efetivação da tutela jurisdicional em favor da vítima, sem usurpar a titularidade da ação penal pública.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.232.968-SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 17/3/2026 (Info 883).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU

● Média relevância: Delegado

PROVAS

A proteção constitucional ao sigilo de dados não se aplica a celulares usados ilegalmente em presídios, sendo cabível a extração integral dos dados armazenados

ODS 16

Caso hipotético: João cumpria pena por tráfico de drogas quando Pedro, seu desafeto, foi morto em via pública. As investigações apontaram que João, de dentro do presídio, teria ordenado o crime. Por isso, o delegado pediu ao juiz mandado de busca e apreensão na cela do preso. Durante a diligência, os policiais encontraram um celular escondido. Vale lembrar que é proibido que o preso esteja na posse de celular no presídio. Em seguida, a polícia pediu autorização judicial para extrair todos os dados do aparelho, pois suspeitava que João usava o celular para se comunicar com organização criminosa e comandar ações violentas. O juiz, porém, autorizou apenas o acesso às ligações dos últimos 30 dias. Entendeu que, embora a posse do celular fosse ilícita, ainda existia proteção constitucional aos dados, e que a liberação total seria desproporcional naquele momento. O STJ não concordou com essa limitação.

A garantia constitucional de inviolabilidade de dados (art. 5º, XII, da CF) pressupõe que o meio de comunicação utilizado seja lícito. No contexto prisional, a posse de celular é expressamente proibida, configura falta grave e, em alguns casos, crime. Os direitos fundamentais não podem servir de escudo para práticas ilícitas.

Uma vez deferida judicialmente a extração de dados, não há fundamento legal para criar limitações temporais artificiais que a lei não prevê. A extração integral é necessária, adequada e proporcional, pois não existe meio menos invasivo capaz de atingir o mesmo resultado investigativo.

Tese de julgamento:

1. A proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações não se aplica a meios de comunicação utilizados ilicitamente em estabelecimentos prisionais.

2. A extração integral de dados de aparelho celular apreendido em unidade prisional é medida necessária, adequada e proporcional, desde que realizada sob supervisão da autoridade judicial competente.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.235.157-RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 4/3/2026 (Info 883).

- ★ Julgado IMPORTANTE
- ✕ Favorável à acusação
- Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU
- Média relevância: Delegado

EXECUÇÃO PENAL > REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO

A prova testemunhal é meio idôneo para a comprovação de trabalho interno exercido pelo apenado para fins de remição de pena, especialmente quando há alegação de falha estatal na fiscalização e registro do trabalho realizado

ODS 16

Caso hipotético: João cumpria pena na penitenciária. Ele trabalhou durante 5 meses como paneleiro, na cozinha do presídio, ajudando a preparar as refeições dos detentos. Depois disso, sua defesa pediu ao Juízo da Execução Penal a remição da pena pelo trabalho realizado, com base no art. 126 da LEP. O pedido, porém, encontrou um obstáculo: a administração do presídio não havia feito o registro formal das atividades de João nem emitido o Atestado de Efetivo Trabalho. Diante dessa omissão do Estado, a defesa requereu a produção de prova testemunhal, com a oitiva de outros presos que trabalharam com João na cozinha e poderiam confirmar o serviço prestado. O juiz negou o pedido, por considerar essa prova inidônea, e o Tribunal de Justiça manteve a decisão. Inconformada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no STJ, sustentando que a LEP não exige forma específica de prova para a remição e que o preso não poderia ser prejudicado por falha da administração penitenciária. O STJ concordou com a defesa e concedeu a ordem.

A Lei de Execução Penal não veda a utilização de prova testemunhal para comprovar o trabalho do apenado para fins de remição de pena, sendo admissível o emprego de outros meios probatórios além do atestado formal emitido pela autoridade administrativa.

A proibição prévia da produção de prova testemunhal para comprovação de trabalho interno é indevida, especialmente quando há alegação de falha estatal na fiscalização e no registro do trabalho realizado.

Tese de julgamento:

1. A remição pelo trabalho pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, desde que idônea e devidamente fundamentada.

2. A participação do Ministério Público e da administração carcerária na produção probatória pode assegurar a idoneidade da prova testemunhal para fins de remição pelo trabalho.

STJ. 6ª Turma. HC 1.048.611-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/3/2026 (Info 883).

- ★ Julgado IMPORTANTE
- Favorável à defesa
- Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, DPU

DIREITO TRIBUTÁRIO

TEMAS DIVERSOS > PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - PERT

Os descontos e reduções de multas e juros obtidos na adesão ao PERT compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, inclusive no regime de lucro presumido

Caso hipotético: a empresa Alfa possuía dívidas de tributos federais (principal, multas e juros). Ela aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei nº 13.496/2017, e obteve redução nos valores de multa e juros. A dívida que era de R\$ 1 milhão foi reduzida para R\$ 700 mil (R\$ 300 mil de desconto). Surgiu então a discussão sobre se esse abatimento deveria ou não ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A empresa sustentou que não houve entrada de dinheiro novo em seu caixa, mas apenas redução de dívida, de modo que esse valor não poderia ser tratado como receita, especialmente no regime do lucro presumido. A Receita Federal, porém, entendeu que o desconto gerou acréscimo patrimonial e, portanto, receita tributável. Ao final, o STJ concordou com a Fazenda Nacional e decidiu que o valor perdoado está sujeito à incidência de IRPJ e CSLL.

Os descontos e reduções de multas e juros concedidos ao contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário (PERT) compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, tais valores constituem acréscimo patrimonial, devendo ser reconhecidos como receita tributável.

Mesmo quando a empresa apura o IRPJ e a CSLL pelo regime do lucro presumido, cuja base de cálculo é um percentual da receita bruta, os descontos e reduções de multas e juros concedidos na adesão ao PERT devem ser considerados nas respectivas bases de cálculo. Isso porque ambas o STJ adota o entendimento de que esses mesmos valores também integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, tributos cuja base impositiva igualmente é a receita bruta.

Em suma: os descontos e reduções de multas e juros concedidos ao contribuinte na adesão a programa de parcelamento tributário - PERT compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido ou pelo lucro real, uma vez que tais valores constituem acréscimo patrimonial, devendo ser reconhecidos como receita tributável.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 2.128.885-CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 9/3/2026 (Info 883).

● Média relevância: Magistratura federal, Advocacia Pública Federal